

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1604/2533

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา

โจทก์

นายสำอองศ์ เทพสง่า กับพวก

จำเลย

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 306, มาตรา 308, มาตรา 309

ความว่า เนื่องจากคดีนี้โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและอายัดทรัพย์สินคือ สิทธิการเช่าโทรศัพท์และที่ดิน 7 แปลง ของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแต่ได้ถูกนางรุ่งศรีจำเลยที่ 2 และนายเสรีสุวรรณภานนท์ ทนายความของจำเลยที่ 2 (จำเลยที่ 1 ไม่มีทนายความจึงขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา) ซึ่งบุคคลทั้งสองอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 แต่ไม่เคยแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อโจทก์เลย และบุคคลดังกล่าวได้คัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ด้วยวาจาคำร้องและด้วยการอุทธรณ์คัดค้านตลอดมา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ขายที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ละแปลงและขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยมีได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่การขายแยกหรือขายรวมก็เป็นของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบและเป็นการยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ส่วนที่จำเลยร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นจะต้องร้องขอก่อนการบังคับคดีเสร็จ แต่จำเลยยื่นคำร้องเข้ามาภายหลังที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งศาลจะสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้นต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งแต่คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ดำเนินการบังคับคดี

โดยฝ่าฝืนหรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือปฏิบัติขัดกับบทบัญญัติข้อ บังคับว่าด้วยการขายทอดตลาดแต่อย่างใด และตามคำร้องดังกล่าวอีกทั้งคำอุทธรณ์ ของผู้ร้องและผู้อุทธรณ์เพียงแต่กล่าวอ้างว่าราคาต่ำไปนั้น โจทก์เห็นว่าราคาที่โจทก์ ประมูลซื้อที่ดินได้ทั้ง 7 แปลง โดยติดจำนองด้วยนั้น รวมแล้วคิดเป็นเงิน 2,740,500 บาทซึ่งสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีการขายทอดตลาดดังกล่าวชอบ แล้ว จึงร้องขอให้เพิกถอนไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคแรก และวรรคสอง, มาตรา 308 เมื่อจำเลยอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนการขาย ทอดตลาดดังกล่าวโดยไม่มีหลักประกันความเสียหายให้ไว้แก่โจทก์ และโจทก์ก็ได้ ร้องขอต่อศาลอุทธรณ์สั่งให้ผู้อุทธรณ์วางเงินหรือหลักประกันความเสียหายแก่โจทก์ แล้ว แต่ศาลอุทธรณ์มิได้พิจารณาสั่งให้ จึงเป็นช่องทางให้นายเสรีและนางรุ่งศรีกลิ่น แก่แล้งโจทก์ ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนการขายทอดตลาดจึง เป็นการไม่ชอบ ทำให้โจทก์ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดโดยชอบและสุจริตควร จะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330, 1332 ต้องได้รับความเดือดร้อนและเสียหายมาก จึงขอให้ศาลฎีกาโปรดพิจารณาเหตุผลที่ โจทก์กราบเรียนมา แล้วพิพากษายกหรือกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว พิพากษาตามคำสั่งศาลชั้นต้น โดยให้โจทก์ได้รับการจำหน่ายจำนองที่ดินซึ่งโจทก์ ซื้อมา เพราะขณะนี้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นจึงหวังจะขายที่ดินนั้นเพื่อใช้หนี้และเลี้ยงดูบุตร หากให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดโจทก์จะได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและ ขาดนัดพิจารณา และจำเลยที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินต้นตามเช็คพิพาท จำนวน 421,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แต่

จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์
ที่ดิน 7 แปลงของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาเมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2530 โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาด
ที่ดินของจำเลยที่ 1 รวมพร้อมกัน 7 แปลงจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้รับมอบ
อำนาจคัดค้านขอให้แยกขายทีละแปลงโดยอ้างว่าขายที่ดินบางแปลงก็พอชำระหนี้
ตามคำพิพากษาคดีนี้แล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ไปดำเนินการร้อง
ต่อศาล ขอให้มีการสั่งในเรื่องนี้ภายในกำหนด 15 วัน ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2530
จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ขายที่ดินทีละแปลง โดยอ้างว่าขายที่ดินบาง
แปลงก็พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว หากขายรวมพร้อมกันทุกแปลงจำเลยที่ 1
จะเสียหาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ไปดำเนินการขึ้นเจ้าพนักงานบังคับคดี
ก่อนให้ยกคำร้อง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอด
ตลาดที่ดินของจำเลยที่ 1 รวมแปลงขายทั้ง 7 แปลง ให้กับโจทก์ผู้ประมูลซื้อโดยให้
ราคาสูงสุดเป็นเงิน 700,000 บาท จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้รับมอบอำนาจคัดค้าน
ว่าเป็นราคาต่ำเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขายที่ดินทั้ง 7 แปลง
ขายโดยวิธีจำนองติดไปหนี้จำนองทั้งหมดรวมต้นเงินและดอกเบี้ยจนถึงปัจจุบันเป็น
เงินประมาณ 2,000,000 บาทเศษ และที่ดินแปลงที่ 3-7 จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2523 มี กำหนด 20 ปี ได้ราคาเพียงพอแล้วจึงขายไปในราคาดังกล่าว
ต่อมา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นอ้างว่า
จำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ว่า
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 วรรคสอง เพราะ
ศาลชั้นต้นไม่ได้ชี้ขาดในเรื่องให้ขายที่ดินรวมพร้อมกันหรือแยกขายทีละแปลง และ
ในระหว่างอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีไว้ทั้งได้ยื่นคำร้องขอ
งดการขายที่ดินดังกล่าวไว้ด้วย การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอด
ตลาดที่ดินของจำเลยที่ 1 ไปดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการ

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนี้เสีย

โจทก์ฎีกา (อันดับ 64 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75)

คำสั่ง

จะได้วินิจฉัยในคำพิพากษา

จะได้วินิจฉัยในคำพิพากษา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ